ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL FONDO SOLIDARIO DE CRÉDITO UNIVERSITARIO.

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACION GRAL. FONDO SOLIDARIO DE CREDITO UNIVERSITARIO
AVDA EL BELLOTO 3530 CASILLA 442 CORREO 2 SANTIAGO FONO: 27181500

La Administración General del Fondo Solidario de Crédito Universitario **[AGFSCU]** de la Universidad de Santiago de Chile fue creada al amparo del artículo N° 70 de la Ley 18.591, publicada en el mes de Enero de 1987, que estableció la creación de un Fondo de Crédito Universitario para cada una de las Instituciones de Educación Superior, que a la fecha de publicación de dicha Ley recibían aporte fiscal, según el Decreto con Fuerza de Ley N° 4, de 1981, del Ministerio de Educación Pública.

Según lo establecido en la normativa jurídica vigente, las Administraciones Generales del Fondo Solidario de Crédito Universitario son entregadas en dominio a las Instituciones de Educación Superior, debiendo llevar cada una de ellas la contabilidad y las cuentas corrientes, en forma separada. No obstante lo anterior, el Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Santiago de Chile actúa bajo personería jurídica de la universidad, pues no tiene personería jurídica propia.

Sin perjuicio de lo anterior la AGFSCU de la Universidad de Santiago de Chile, al igual que las otras Administraciones Generales de Fondos Solidarios de las Universidades que integran el Consejo de Rectores, se encuentra sujeto a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros, quien en uso de las facultades legales que le confiere el artículo N° 80 de la Ley 18.591, ha dictado normas para su correcta fiscalización y control.

LEGISLACION

El 14 de enero de 1981 se dictó el D.F.L. Nº 4 sobre financiamiento universitario y se crea el Crédito Fiscal Universitario destinado a ser prestados a los alumnos para cubrir total o parcialmente los aranceles semestrales de matrículas.

Cada una de las Universidades en que se ha generado una Administración General del Fondo Solidario de Crédito Universitario está a cargo de un Administrador General que debe ser distinto al Rector, y quien es el responsable de su funcionamiento, de dar cumplimiento a la normativa vigente, de custodiar los activos del Fondo y de mantener un sistema de control y seguridad.

El 12 de septiembre de 1991 se publica en el Diario Oficial la Ley Nº 19.083 que establece normas sobre reprogramación de deudas de crédito fiscal universitario. Las cuotas adeudadas, vencidas y por vencer, previa condonación de los intereses moratorios, debieron consolidarse al 31 de diciembre de 1990, estableciéndose un nuevo saldo deudor, expresados en Unidades Tributarias Mensuales **[UTM],** en un Pagaré que debió suscribir el deudor. La deuda así consolidada devengó un interés del 1% anual y se debía pagar en 10 anualidades iguales, sucesivas y no prorrogables, con vencimiento al 31 de diciembre de cada año. También dispone que los deudores no estarán obligados a pagar en cada anualidad más del 5% de sus ingresos líquidos.

Por su parte, el 4 de febrero de 1994 se publica en el Diario Oficial la Ley Nº 19.287 que modifica la Ley Nº 18.591 y establece normas sobre Fondos Solidarios de Crédito universitario. Esta disposición, entre otras, agrega el concepto de solidario; establece el sistema único de acreditación socioeconómica de los alumnos (para postular al crédito); la suscripción de un convenio que exprese el compromiso del alumno de retribuirlo, conforme a las condiciones que fije la ley, y el de la Institución de proporcionar los servicios educacionales correspondientes. El interés anual se fija en un 2% para los deudores que deban pagar su deuda en 12 o 15 años, cuyas cuotas anuales se determinarán de acuerdo al 5% de sus ingresos líquidos, y de un 4% cuando el deudor pague su deuda en 10 cuotas anuales, iguales y sucesivas. Esta ley permite reprogramar la deuda de crédito universitario, en este contexto podían reprogramar los deudores que simultáneamente tenían crédito fiscal y crédito universitario, inclusive aquellos que, teniendo crédito universitario, también tenían crédito fiscal reprogramado por la Ley 19.083. La Ley Nº 19.287 obligó a reprogramar su deuda a los alumnos (deudores no exigibles) que desearan continuar gozando del beneficio del crédito universitario.

ANTECEDENTES GENERALES DE OPERACIÓN DE LA AGFSCU

- ✓ La Administración General del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Santiago de Chile es un ente administrativo que depende de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos e interactúa permanentemente con la Prorrectoría de la USACH.
- ✓ La Administración General del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Santiago de Chile es un órgano creado por ley que dispone de autonomía en las materias que la propia ley establece, a saber: contabilidad independiente, cuentas corrientes propias y capacidad de gestionar el uso de los fondos con las limitaciones que la propia ley dispone.
- ✓ El proceso de asignación de créditos a los estudiantes en cada semestre, se insertan en los procedimientos institucionales de la USACH, a través de la Unidad de Asignación de Crédito Universitario dependiente de la Vicerrectoría de Gestión y Desarrollo Estudiantil [ex Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE)], para lo cual se aplican las pautas establecidas en las normativas que determinan el monto del crédito asignado a cada estudiante.
- ✓ El estudiante debe aceptar a favor de la AGFSCU un Pagaré por cada semestre de estudio, por el valor del crédito asignado en UTM, al valor de Marzo de cada año.
- ✓ La deuda originada por los Pagarés aceptados, no son exigibles mientras mantenga la calidad de estudiante, en cualquiera de las Universidades que pertenecen al Consejo de Rectores.
- ✓ La deuda originada por los Pagarés aceptados, son exigibles dos años después que el alumno ha perdido la calidad estudiante en cualquiera de las Universidades que pertenecen al Consejo de Rectores
- ✓ Es motivo de suspensión de la exigibilidad del pago de cuotas, cuando el deudor declara justificadamente que es alumno de estudios de postgrado.
- ✓ Una vez que el deudor pierde la calidad de estudiante y a contar del segundo año tiene la obligación de hacer una Declaración Jurada ante Notario de sus Ingresos hasta el mes de Mayo de cada año, dado que la deuda se hace exigible.
- ✓ La Declaración Jurada de Ingresos que hacen los deudores hasta el mes de Mayo de cada año, permite que la AGFSCU determine la cuota anual a pagar por el deudor.

- ✓ Los deudores deben cancelar el equivalente al 5% de sus ingresos del año anterior, durante un plazo que no debe exceder los 12 años, si la deuda es hasta 200 UTM o 15 años, si el monto de la deuda es mayor a esa cifra.
- ✓ Si el deudor no presenta la Declaración Jurada de Ingresos, la AGFSCU fijará como cuota anual lo que resulte mayor entre el 20% del saldo deudor o el doble del pago de la cuota anterior.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL FONDO SOLIDARIO DE CRÉDITO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

MISIÓN

La Administración General del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Santiago de Chile, tiene por misión gestionar los recursos existentes y los que el Estado entrega, procurando dar cumplimiento a los objetivos gubernamentales en orden a financiar total o parcialmente el arancel de matrícula de los alumnos con derecho a crédito. Dicha gestión involucra la atención de deudores y la recaudación de fondos, la generación periódica de información sobre ellos, el resguardo de los documentos que respaldan el patrimonio del fondo, el proporcionar a la Universidad el financiamiento del arancel de matrícula de los alumnos que obtienen crédito y la gestión de los excedentes de la AGFSCU, todo ello conforme a la normativa vigente

OBJETIVOS OPERACIONALES DE LA AGFSCU

El objetivo general es administrar el Fondo Solidario de Crédito Universitario para financiar el arancel de matrícula de los alumnos de escasos recursos, una vez calificados en el proceso de otorgamiento de crédito, con los recursos que tienen su origen en aporte fiscal y en las recuperaciones originadas por los pagos efectuados por los ex alumnos o deudores.

Dentro de los objetivos específicos podemos destacar:

- Establecer los canales tendientes a optimizar el proceso de cobranza
- Otorgar una excelente atención a los deudores
- Llevar un estricto control de las deudas asociadas a los mismos
- Entregar a la Universidad los valores correspondientes a los aranceles de matrícula de los alumnos con crédito universitario
- Preparar los Estados Financieros correspondientes a la gestión de la AGFSCU, de acuerdo a las normas entregadas por la Superintendencia de Valores y Seguro
- Velar por la seguridad e integridad de los pagarés asociados a las deudas

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE FUNCIONAMIENTO

Para un mejor conocimiento del quehacer y funciones de la Administración General del Fondo Solidario de Crédito Universitario (AGFSCU) de la Universidad de Santiago de Chile, se presentan a continuación algunos antecedentes normativos y la estructura orgánica interna que dispone para el desarrollo de sus actividades.

Distintas leyes han establecido en forma sucesiva diversos mecanismos destinados a asegurar el acceso a la educación superior por parte de estudiantes meritorios provenientes de familias de escasos recursos. La legislación vigente ha instituido los Fondos Solidarios de Crédito Universitario, y ha entregado la responsabilidad por la administración de los recursos a las Universidades, a través de los Administradores Generales de los Fondos Solidarios de Crédito Universitario y de las otras unidades que cada Universidad establezca en el Reglamento del correspondiente Fondo.

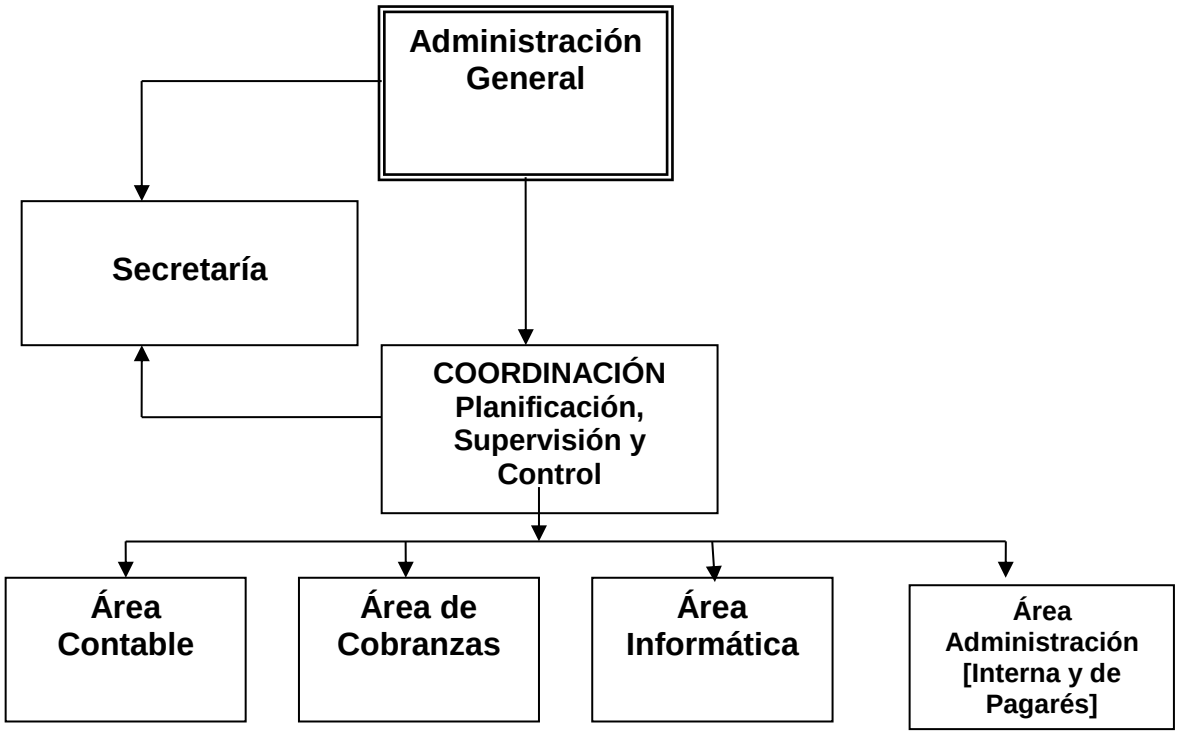
Los Fondos Solidarios de Crédito Universitario manejan grandes volúmenes de recursos, lo cual requiere de un procedimiento justo y transparente para la asignación de créditos a los estudiantes, y también de procedimientos eficientes para la administración y recuperación de los mismos, de modo de asegurar un uso óptimo de ellos.

Es responsabilidad de los Administradores Generales de los Fondos Solidarios de Crédito Universitario (y de los jefes de las otras unidades que puedan intervenir en el proceso) el establecimientos de la estructura organizacional, las áreas funcionales, los sistemas, los registros y los controles necesarios para asegurar el adecuado funcionamiento del quehacer y procedimientos de la Unidad. Por otra parte, la Ley ha entregado funciones fiscalizadoras de la gestión de los Fondos de Crédito Universitario, por una parte al Ministerio de Educación (respecto de los procesos de asignación de crédito y de certificación de los ingresos de los deudores) y por otra al Ministerio de Hacienda y a sus organismos dependientes (respecto a la inversión de los recursos de los Fondos).

En este contexto, la Superintendencia de Valores y Seguros emitió su Circular Nº 1290 mediante la cual exigió a los Administradores de los Fondos la definición de procedimientos de control, a través de un Manual, que impliquen la implementación de un sistema de control interno que contemple elementos tales como sistemas de autorizaciones y aprobaciones, segregación de funciones, adecuada custodia de activos, controles físicos idóneos y otros que, en general, resguarden los activos del Fondo de posibles pérdidas o de menoscabo en su valor, y aseguren la obtención de datos contables confiables.

En la página siguiente se presenta el Organigrama General de Funcionamiento de la Administración General del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Santiago de Chile.

ORGANIGRAMA



UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACION GRAL. FONDO SOLIDARIO DE CREDITO UNIVERSITARIO
AVDA EL BELLOTO 3530 CASILLA 442 CORREO 2 SANTIAGO FONO: 27181500